



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 75 DEL 26/11/2025	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL CONVENTO DEI FRATI MINORI - II LOTTO ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA R.G. N. 613 DEL 04/11/2025
Registro Generale N. 697 DEL 02/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTO la deliberazione consiliare **n. 11/2025 del 05/03/2025** è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 corredato dei relativi allegati e del parere favorevole dell'Organo di revisione economica finanziaria reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, predisposto in base all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 del 21/10/2025 di variazione al suddetto bilancio, esecutiva ai sensi di legge, nella quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto al Titolo VI delle Entrate "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";

VISTO l'articolo 239 c.1 del T.U.E.L. e il relativo parere favorevole espresso dall'organo di revisione in merito alla proposta di ricorso all'indebitamento;

VISTA la deliberazione consiliare n.14 del 15/05/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2024;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

RICHIAMATA la determina a contrarre R.G. 613 del 04/11/2025 , avente ad oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL CONVENTO DEI FRATI MINORI - II LOTTO, in cui è stato indicato un codice **CUP errato**;

CONSIDERATO che:

- nello svolgimento dell'attività di riesame, alla pubblica amministrazione è riconosciuta la possibilità di adottare provvedimenti "di secondo grado", attraverso la c.d. "autotutela decisoria", consistente nella modifica, l'annullamento o la revoca di un proprio provvedimento, già adottato, conservando, al contempo, l'originario provvedimento (tutto ciò, in primis, in applicazione del più trasversale principio di conservazione degli atti giuridici);
- la natura dell'intervento di correzione degli errori materiali presenti nel documento amministrativo determina un esito conservativo mediante l'adozione di un rimedio con funzione "sanante" dai vizi che lo affliggevano;
- tra i procedimenti ad esito conservativo, specifico interesse riveste l'istituto della rettifica con riferimento alla correzione dell'errore materiale, precisando, per completezza, che con tale espressione si individuano anche le omissioni, gli errori di calcolo, le sviste, le dimenticanze e le imprecisioni formali (id est, il c.d. "lapsus calami", ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore);
- Il Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 05 marzo 2014, n.1036 analizza gli elementi costitutivi dell'istituto della rettifica precisando che lo stesso: "...consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità...";
- Il Consiglio di Stato sez. III, 5 agosto 2011, n. 4695: "può affermarsi che sussistono gli estremi di un errore materiale quando ci si trovi di fronte ad «una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che rilevabile dal contesto stesso dell'atto"

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende procedere all'annullamento e alla sostituzione della precedente determinazione a contrarre R.G. n. 613 del 04/11/2015;

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di Adeguamento strutturale e tecnologico per la realizzazione della Biblioteca Comunale nel Convento dei Frati Minori – Il Lotto", **CUP J23G23000020004**;

Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di euro 200.000,00(euroduecentomila);

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al

- ☐ 1° luglio immediatamente successivo la data di perfezionamento (solo per i contratti di prestito sottoscritti nel primo semestre dell'anno);
- ☐ 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
- X 1° luglio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;**
- ☐ 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della data di perfezionamento;

Che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso[#];

Che la durata del piano di ammortamento del prestito non è superiore alla vita utile dell'investimento, ai sensi

dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 27, comma 2, lettera c) e dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa;

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di "Adeguamento strutturale e tecnologico per la realizzazione della Biblioteca Comunale nel Convento dei Frati Minori – Il Lotto", CUP **J23G23000020004**;
- di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso *fisso* [#]" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata ed integrata;
- che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dai competenti organi della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- di garantire le n. 40[#] rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L.;
- di annullare e sostituire con la presente la determina R.G. n. 613 del 04/11/2025.

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI
f.to Dott. Nicola Montuori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 26/11/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1208, e vi rimarrà fino al 17/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 697 del 02/12/2025;

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL CONVENTO DEI FRATI MINORI - II LOTTO ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA R.G. N. 613 DEL 04/11/2025

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Dott. Nicola Montuori